CLÍNICA ALMA — 2부 4화

El contrato (계약)

> 표기 전용 정보 (낭독하지 않음)
>
> - 부/화: 2부 4화 · 서사 기능: 3월 기한의 사업 계획 발표(첫해 6천 개·교육 수료 의사 100명·14개월 차 손익분기 — “일부러 느리게”). 대표의 단 하나의 질문 «¿Qué hará usted si un médico revende?» → «Sobre todo si es nuestro mejor cliente». 다온 측 변호사 테레사와 페르난도의 조항 검토: 영역(스페인 전역, 포르투갈 제외)·5년 + 2년 자동 갱신(12개월 전 통보)·최소량(6천·1만 5천·3만·4만·4만, 미달 시 독점만 상실)·8조 판매 채널(의사 외 판매 시 즉시 해지) — 마테오가 같은 규칙을 의사 계약에 넣고 대응 시한을 48 → 24시간으로. 11조 고객 데이터(공유, 유통사 무과실 종료 시 법정 보상, 독점 중 다온의 직접 판매 금지), 14조 “편의상 해지” 삭제(정당한 사유만), 준거법 스페인·마드리드 중재·두 언어판 동등 효력. 공동 대표 서명. 그리고 남은 것 — 창고, 허가, 약사 필라르 로메로의 전화
> - 배경: Año 2, 3월 둘째 주 화요일 오전 9시 하비에르의 집 부엌(화상) → 이틀 뒤 목요일 오후 4시 페르난도 사무실 → 5시 30분 → 다음 주 월요일 오전 9시 → 저녁 8시 클리니카 알마
> - 등장인물: Dr. Mateo Herrera, Javier Montoya, Marta Soler, Rocío Delgado, Nerea Etxeberria, Minjae Park, Han Jisu, Fernando Gil(알마 측 변호사), Teresa Valls(다온 측 스페인 변호사), Antonio Herrera(전화)
> - 비즈니스 스킬: 사업 계획 요약 발표, 계약 조항 검토(영역·기간·갱신·최소량·해지·데이터·보상·준거법·언어), 상대 조항에 “더 엄격하게” 응답하기, 고객 보상(indemnización por clientela) 리스크 이해, 서명 권한 확인
> - 난이도: B1+ · 턴 수: 120 (도입 15 · 장면1 35 · 장면2 30 · 절정·전환 25 · 마무리 15)
> - 규칙: 지문 없음. 전 화 100% 「화자명: 대사」. 1턴 18단어 이내 + 긴 턴 10~15회(30~40단어). 문법 초점: 미래(venderá / tardará / pedirá), 접속법(que hayan completado / aunque sea por error / Prefiero que prevalezca / una versión que entienda / Mientras haya exclusiva / aunque nos pida perdón), 법률 문체(será causa de resolución inmediata), 과거완료(no lo habíamos hablado / se me había escapado).
> - tú/usted: 팀↔변호사·민재·대표 usted(«señor Montoya»), 팀 내부 tú.
> - 사용 변이: 스페인 법률 — cláusula, borrador, preaviso, resolución inmediata, indemnización por clientela, arbitraje, prevalecer, la letra pequeña, terminación por conveniencia / por causa justa.
> - 복선 설치: 8조 «exclusivamente a médicos colegiados… resolución inmediata» + 의사 판매 계약의 같은 규칙 + 24시간 대응(→3-6 서브 딜러 계약, 4-9 레반테 해지) · 11조 데이터 공유·독점 중 직판 금지·무과실 종료 시 보상(→8-1 갱신 거절, 8-5 고객 보상) · 12개월 전 통보·2년 자동 갱신(→8-1 «preaviso») · 최소량 4·5년 차 4만(→5-2) · 포르투갈 제외(→5-8) · 한지수 «Las manos atadas de los dos son la única forma de darse la mano»(마르타의 포스터) · 첫해 교육 수료 의사 100명 · 필라르 로메로(약사, 엘비라 소개) «lo que no se firma, no existe»(→2-5·2-6)

대본

도입 — Año 2, 3월 둘째 주 화요일 오전 9시, 하비에르의 집 부엌 — 사업 계획 발표

JAVIER Presidenta, este es nuestro plan de negocio. Veintidós páginas. Le he enviado la versión en inglés anoche.

MINJAE La presidenta dice que lo ha leído entero. Esta mañana, a las cinco. Con café.

JAVIER Primer año: seis mil jeringas, cien médicos formados. Equilibrio en el mes catorce.

MINJAE La presidenta pregunta por qué en el mes catorce y no antes.

JAVIER Porque sin formación no vendemos. Ocho médicos al mes. Lento a propósito.

JISU Bien.

MATEO Y porque la licencia de importación tardará meses. Sin licencia, no hay venta.

MINJAE La presidenta tiene solo una pregunta. Para el doctor Herrera.

MATEO Dígame.

MINJAE «¿Qué hará usted si un médico revende Lumen a una peluquería?».

MATEO Primero, dejar de venderle, ese mismo día, sin discutir. Segundo, comunicarlo a Sanidad y a Daon por escrito. Tercero, recuperar las jeringas que queden en su consulta. Y no volver a venderle nunca, aunque nos pida perdón.

MINJAE La presidenta pregunta: «¿Aunque sea su mejor cliente?».

MATEO Sobre todo si es nuestro mejor cliente. Así los demás saben que la regla es de verdad.

JISU Contrato.

MINJAE La presidenta dice: «Contrato». Su abogada en Madrid les envía el borrador hoy.

장면1 — 이틀 뒤 목요일 오후 4시, 페르난도의 사무실 — 조항 하나씩

TERESA Buenas tardes. Teresa Valls, abogada de Daon Med en España. He traído el borrador. Cuarenta y dos páginas.

FERNANDO Fernando Gil, abogado de Alma Médica. Las he leído. Tengo veintitrés comentarios.

TERESA Solo veintitrés. Es usted generoso.

FERNANDO Empecemos por lo fácil. Cláusula dos: territorio. España, incluidas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Correcto.

JAVIER ¿Y Portugal? Está al lado. Muchos médicos portugueses se forman en Madrid.

TERESA Portugal no. La presidenta prefiere ver primero cómo funciona España.

MATEO Me parece bien. Primero hay que merecer España.

TERESA La presidenta dirá lo mismo.

JAVIER Primero España. Después, ya veremos.

FERNANDO Cláusula tres: cinco años. Renovación automática de dos, salvo preaviso de doce meses.

TERESA Correcto. Doce meses de preaviso para no renovar. Es lo que pidió la presidenta.

JAVIER Doce meses está bien. Si un día se acaba, tenemos un año para prepararnos.

FERNANDO Cláusula cinco: mínimos. Seis, quince, treinta mil. Y cuarenta mil en los años cuatro y cinco.

JAVIER Cuarenta mil. Eso no lo habíamos hablado.

TERESA Está en la carta de intenciones. Página dos, letra pequeña.

JAVIER Tiene razón. La letra pequeña. Mi especialidad, y se me había escapado.

TERESA Le pasa a todo el mundo. Por eso existimos los abogados.

JAVIER Y yo que pensaba que existían para cobrar.

FERNANDO Y si no se cumplen, la exclusiva desaparece, pero el contrato sigue. Eso está bien escrito. Lo acepto.

TERESA Cláusula ocho. La más importante para mi cliente. «Canal de venta».

FERNANDO Léala usted, por favor. Es su cláusula.

TERESA «El distribuidor venderá el producto exclusivamente a médicos colegiados que hayan completado la formación del fabricante. Cualquier venta a otra persona será causa de resolución inmediata del contrato».

MATEO ¿Resolución inmediata? ¿Qué significa exactamente?

TERESA Que si ustedes venden una sola jeringa a alguien que no es médico colegiado, aunque sea por error, Daon puede terminar el contrato ese mismo día. Sin preaviso, sin indemnización y sin discutir. Es la cláusula que más le importa.

MATEO Me parece bien. Pero quiero añadir una cosa.

TERESA ¿Añadir? Normalmente los distribuidores piden quitar.

MATEO Que la misma regla esté en nuestros contratos con los médicos. Si un médico revende a quien no es médico, también se le corta. Ese mismo día. Lo pongo yo en los contratos de venta.

TERESA Eso no depende de Daon. Pero si ustedes lo hacen, mi cliente estará encantada.

FERNANDO ¿Y si un médico revende sin que lo sepamos? ¿También se termina?

TERESA Si ustedes no lo sabían, no. La cláusula habla de las ventas del distribuidor, no de lo que hagan otros después. Pero mi cliente pedirá que, cuando lo sepan, actúen muy rápido. Cortar la venta y avisar a Daon.

FERNANDO Lo escribimos así: actuar en cuarenta y ocho horas desde que se conozca.

TERESA De acuerdo. Cuarenta y ocho horas.

MATEO Veinticuatro. Si tardamos dos días, ya es tarde.

TERESA ¿Veinticuatro? Usted se pone más duro que mi cliente.

MATEO Su cliente me enseñó a decir que no. Ahora lo practico.

장면2 — 같은 사무실, 오후 5시 30분 — 누구의 고객인가

TERESA Cláusula once. Mi cliente propone que la lista de médicos sea de Daon.

JAVIER ¿De Daon? Los médicos los vamos a encontrar nosotros. Uno por uno. Con formación, con visitas, con años.

TERESA Pero los médicos compran Lumen, señor Montoya. Y los códigos de cada jeringa, con el número de colegiado, van directamente al sistema de Daon, en Osong. Por eso mi cliente dice que esos médicos son, sobre todo, clientes de Lumen.

FERNANDO Son clientes de Lumen y de Alma Médica. Las dos cosas. Y hay un detalle legal importante.

TERESA Lo sé. Va a hablarme de la indemnización por clientela.

FERNANDO Exacto. En España, cuando un fabricante termina un contrato de distribución y se queda con los clientes que el distribuidor ha creado, el distribuidor puede reclamar una indemnización. Por los clientes que deja.

MARTA ¿Una compensación? ¿Por los médicos que encontramos nosotros?

FERNANDO Eso es. Los tribunales españoles aplican esa idea a muchos distribuidores, igual que a los agentes comerciales. No es automático, depende de cada caso. Pero para un fabricante es un riesgo serio. Y la abogada de Daon lo sabe perfectamente.

TERESA Mi cliente no quiere ese riesgo.

JAVIER Y nosotros no queremos trabajar cinco años para regalar a los médicos al final.

TERESA Propongo una solución. La base de datos es compartida. Los dos tienen acceso. Y, si el contrato termina sin culpa del distribuidor, Daon paga una compensación según la ley. Así no hay sorpresas.

FERNANDO ¿Y si termina con culpa del distribuidor? Por la cláusula ocho, por ejemplo.

TERESA Entonces no hay compensación. Lógico.

MATEO Lógico. Si vendemos a una peluquería, no merecemos nada.

TERESA Mi cliente dirá exactamente eso.

MARTA Lo dice desde hace un año. Con otras palabras.

FERNANDO Acepto la solución, con una condición. Los datos de los médicos, protegidos según la ley europea. Y Daon los usa solo para la trazabilidad de cada jeringa. No para venderles por su cuenta ni para pasarlos a otro distribuidor.

TERESA ¿No para vender por su cuenta? Eso es una restricción.

FERNANDO Es una garantía. Mientras haya exclusiva, Daon no llama a nuestros médicos para venderles directamente.

TERESA Mientras haya exclusiva. Aceptado.

JAVIER Cláusula catorce: Daon puede terminar «por conveniencia», con seis meses. ¿Qué es eso?

TERESA Sin causa. Si mi cliente quiere, termina.

JAVIER Entonces la exclusiva de cinco años no vale nada, Teresa. Nos pueden quitar todo en seis meses, justo cuando ya hayamos formado a los médicos, abierto el mercado y hecho el trabajo difícil. Eso no lo firmamos.

FERNANDO Esa cláusula, fuera. Solo terminación por causa justa: incumplimiento grave, la cláusula ocho o impagos. Y, al final de los cinco años, no renovación con doce meses de preaviso. Nada más. Ni conveniencias ni sorpresas.

TERESA Tengo que consultarlo con Osong.

MATEO Consúltelo. Dígale a la presidenta una cosa de mi parte.

TERESA Dígame.

MATEO Que nos hemos atado las manos con los médicos. Que ella no las tenga libres.

TERESA Se lo traduzco esta noche. Palabra por palabra.

FERNANDO Y yo le cobro la traducción. Es broma.

절정·전환 — 다음 주 월요일 오전 9시, 같은 사무실 — 서명

TERESA Buenos días. Respuesta de Osong. La presidenta acepta quitar la terminación por conveniencia.

FERNANDO Bien. ¿Algo más?

TERESA La presidenta dice: «Las manos atadas de los dos son la única forma de darse la mano».

MARTA Qué bonito. Eso lo quiero para un póster.

JAVIER Marta, es un contrato. No un póster.

MARTA Los mejores contratos tienen una frase para un póster.

TERESA En eso tiene razón su socia.

JAVIER No le dé la razón. Luego no hay quien la pare.

FERNANDO Ley española. Arbitraje en Madrid. Castellano e inglés. Si las versiones difieren…

TERESA Prevalece la inglesa. Es lo habitual con un fabricante extranjero.

MATEO Prefiero que prevalezca la castellana. El contrato se va a cumplir en España, con médicos españoles.

TERESA Mi cliente no lee castellano. Necesita una versión que entienda.

FERNANDO Entonces, ninguna prevalece, Teresa. Si hay diferencias entre las dos versiones, el árbitro mira la intención de las partes y lo que han hecho durante el contrato. Las dos versiones tienen exactamente el mismo valor.

TERESA Es poco habitual. Pero es justo. Lo acepto.

JAVIER ¿Ya está? ¿Cuarenta y dos páginas y veintitrés comentarios, y ya está?

FERNANDO Veintidós comentarios aceptados. Uno retirado. El de Portugal.

TERESA Mi cliente firmará electrónicamente esta noche, hora de Corea. Ustedes pueden firmar ahora.

MATEO Javier, ¿firmamos? Es más de veinte mil euros. Hacen falta las dos firmas.

JAVIER Mancomunados. Me encanta esa palabra. Firmamos.

TERESA Enhorabuena. Son ustedes el primer distribuidor de Daon en Europa.

MATEO El primero. Y el más pequeño.

TERESA Y el único que pidió reglas más duras para sí mismo. Nunca lo había visto.

FERNANDO Yo tampoco. Y les voy a cobrar igual.

JAVIER ¿Y eso cuánto cuesta?

FERNANDO Le envío la factura. Con cariño.

마무리 — 같은 날 저녁 8시, 클리니카 알마 — 계약서와 허가

ROCIO ¿Firmado? ¿De verdad? ¿Con la presidenta?

MATEO Firmado. Ella firma esta noche, a las doce de Corea. Cinco años de exclusiva en España.

ROCIO Enhorabuena. Y ahora, la pregunta de siempre. ¿Cuándo llega la licencia?

JAVIER No hemos pedido la licencia todavía. Primero, el almacén. Sin almacén, no hay licencia.

ROCIO Y sin licencia, el contrato es un papel muy bonito.

MATEO Lo sé. Mañana busco almacén. Y a alguien que sepa de almacenes de productos sanitarios.

NEREA Doctor, perdone. Ha llamado una señora para usted. Dice que la manda Elvira. Que es farmacéutica.

MATEO ¿Una farmacéutica? ¿Cómo se llama?

NEREA Pilar Romero. Dijo: «Dígale que lo que no se firma, no existe».

JAVIER Esa frase la ha dicho tu padre, Mateo. Y Elvira. Y Lozano.

MATEO En esta ciudad todos los que valen la pena dicen la misma frase con otras palabras.

ROCIO Llámala. Ya.

MATEO La llamo mañana a primera hora. Hoy, una cosa. Llamar a mi padre.

ANTONIO ¿Mateo? ¿Qué tal ese contrato coreano?

MATEO Firmado, papá. Somos distribuidores. Bueno, lo seremos cuando tengamos licencia. Y almacén. Y jeringas.

학습 부록

① 핵심 표현 10

#	표현	뜻	대본 속 쓰임 / 비즈니스 활용
1	Sobre todo si es nuestro mejor cliente.	가장 좋은 고객이면 더더욱.	도입. 원칙의 신뢰.
2	Tengo veintitrés comentarios.	의견이 23개 있다.	장면1. 계약 검토.
3	Empecemos por lo fácil.	쉬운 것부터 하자.	장면1.
4	renovación automática, salvo preaviso de doce meses	12개월 전 통보가 없으면 자동 갱신	장면1.
5	será causa de resolución inmediata	즉시 해지 사유가 된다	장면1.
6	Normalmente los distribuidores piden quitar.	보통 유통사는 빼 달라고 한다.	장면1.
7	la indemnización por clientela	고객 보상	장면2.
8	Esa cláusula, fuera.	그 조항은 삭제.	장면2.
9	Ninguna prevalece.	어느 쪽도 우선하지 않는다.	절정. 두 언어판.
10	Le envío la factura. Con cariño.	청구서 보낼게요, 애정을 담아.	절정.

② 비즈니스 컬처 노트 — 스페인 유통 계약의 쟁점

스페인에는 유통 계약만을 위한 별도 법률이 없어, 계약서에 조건을 꼼꼼히 쓰고 부족한 부분은 판례와 대리상 법(Ley del Contrato de Agencia)을 유추 적용하는 경우가 많다. 실무 포인트: ① 영역·기간·갱신·통보 기간은 맨 앞에서 정리 ② 독점에는 연간 최소량과 미달 시 효과(해지인지 비독점 전환인지)를 분명히 ③ 제조사가 계약을 끝내고 유통사가 만든 고객을 가져가면 유통사가 indemnización por clientela(고객 보상)를 청구할 수 있다는 판례가 있다 — 사안별 판단이므로 계약에서 미리 정리해 두는 편이 낫다(세부는 전문가 확인) ③ “편의상 해지(por conveniencia)”는 독점의 가치를 없앤다 ④ 국제 계약은 준거법·분쟁 해결(중재)·언어판 우선순위를 반드시 정한다 ⑤ 개인정보가 오가면 GDPR에 맞춘 목적 제한(추적용으로만)을 넣는다.

③ 실무 템플릿 — 유통 계약 검토표(Revisión de un contrato de distribución)

Cláusula	Propuesta del fabricante	Nuestra posición	Acuerdo
Territorio	_____	_____	_____

Cláusula	Propuesta del fabricante	Nuestra posición	Acuerdo
Duración / renovación / preaviso	_____	_____	_____
Compras mínimas (si no se cumplen…)	_____	_____	_____
Canal de venta / causas de resolución	_____	_____	_____
Base de datos de clientes / indemnización	_____	_____	_____
Terminación (por conveniencia / por causa)	_____	_____	_____
Ley aplicable / arbitraje / idiomas	_____	_____	_____

Firmas necesarias: ☐ solidaria ☐ mancomunada (importe > _____ €)

④ 긴 발화 분석

> JAVIER (장면2): “Entonces la exclusiva de cinco años no vale nada, Teresa. Nos pueden quitar todo en seis meses, justo cuando ya hayamos formado a los médicos, abierto el mercado y hecho el trabajo difícil. Eso no lo firmamos.”

구조	스페인어	기능
① 결론 먼저	Entonces la exclusiva de cinco años no vale nada, Teresa.	entonces + 강한 판단 + 이름
② 위험	Nos pueden quitar todo en seis meses,	일반 주어(ellos) 동사
③ 시점	justo cuando ya hayamos formado… abierto… y hecho…	cuando + 접속법 현재완료(미래의 완료)
④ 공을 열거	a los médicos, el mercado y el trabajo difícil	과거분사 나열
⑤ 거부	Eso no lo firmamos.	목적어 앞세우기 + 단호한 거절

활용 패턴: “Entonces … no vale nada. Nos pueden … en …, justo cuando ya hayamos …, … y …. Eso no lo firmamos.” 연결 표현: entonces · justo cuando + 접속법 · eso no lo + 동사 연습: 상대 계약서의 불리한 조항(일방 해지·무제한 책임 등)에 대해 30~40단어로 거부 의사를 밝히기.

⑤ 지역 변이·발음 노트

표현	지역/뜻	표준·대응
el borrador	초안	전역 공통
la letra pequeña	작은 글씨(숨은 조건)	la letra chiquita(멕시코 구어)
el preaviso	사전 통보	el aviso previo(중남미)
la resolución del contrato	스페인 법률: 계약 해지	la rescisión(중남미에서 더 흔함)

표현	지역/뜻	표준·대응
prevalecer	우선하다	전역 공통
¿Y eso cuánto cuesta?	하비에르의 습관어	¿Y eso cuánto sale?(아르헨티나)

cuando + 접속법 현재완료: «cuando ya hayamos formado a los médicos» — 미래의 어느 시점에 이미 끝나 있을 일(완료)을 가리킨다. salvo / excepto: «renovación automática, salvo preaviso» — salvo는 계약서에서 자주 쓰는 “~하지 않는 한, ~를 제외하고”.

한국어 번역

도입 — Año 2, 3월 둘째 주 화요일 오전 9시, 하비에르의 집 부엌 — 사업 계획 발표

하비에르 대표님, 저희 사업 계획서입니다. 22페이지. 영어판을 어젯밤에 보내 드렸어요.

민재 대표님은 전부 읽으셨대요. 오늘 아침 5시에. 커피와 함께.

하비에르 첫해: 주사기 6천 개, 교육 수료 의사 100명. 14개월 차에 손익분기.

민재 대표님이 왜 더 빨리가 아니라 14개월 차냐고 물으세요.

하비에르 교육 없이는 안 파니까요. 한 달에 의사 여덟 명. 일부러 느리게요.

한지수 좋아요.

마테오 그리고 수입 허가가 몇 달 걸릴 거예요. 허가가 없으면 판매도 없어요.

민재 대표님은 질문이 딱 하나 있으세요. 에레라 선생님께요.

마테오 말씀하세요.

민재 「어떤 의사가 루멘을 미용실에 되팔면 어떻게 하시겠어요?」.

마테오 첫째, 그날 바로, 따지지 않고 판매를 중단해요. 둘째, 보건부와 다온에 서면으로 알려요. 셋째, 그 진료실에 남은 주사기를 회수해요. 그리고 용서를 빌어도 다시는 팔지 않아요.

민재 대표님이 물으세요: 「그게 가장 좋은 고객이라도요?」.

마테오 가장 좋은 고객이면 더더욱이요. 그래야 다른 사람들이 규칙이 진짜라는 걸 알아요.

한지수 계약.

민재 대표님 말씀: 「계약」. 마드리드의 변호사가 오늘 초안을 보낼 거예요.

장면1 — 이틀 뒤 목요일 오후 4시, 페르난도의 사무실 — 조항 하나씩

테레사 안녕하세요. 다온메드 스페인 측 변호사 테레사 발스입니다. 초안을 가져왔어요. 42페이지예요.

페르난도 알마 메디카 측 변호사 페르난도 힐입니다. 읽었어요. 의견이 23개 있어요.

테레사 23개뿐이에요. 너그러우시네요.

페르난도 쉬운 것부터 하죠. 2조: 영역. 발레아레스, 카나리아, 세우타, 멜리야를 포함한 스페인. 맞아요.

하비에르 포르투갈은요? 바로 옆이잖아요. 포르투갈 의사들이 마드리드에서 많이 교육받아요.

테레사 포르투갈은 안 돼요. 대표님은 스페인이 어떻게 돌아가는지 먼저 보고 싶어 하세요.

마테오 좋아요. 스페인부터 제대로 해내야죠.

테레사 대표님도 똑같이 말씀하실 거예요.

하비에르 스페인 먼저. 그다음은 두고 보죠.

페르난도 3조: 5년. 12개월 전 통보가 없으면 2년씩 자동 갱신.

테레사 맞아요. 갱신하지 않으려면 12개월 전 통보. 대표님이 요청하신 거예요.

하비에르 12개월이면 좋아요. 언젠가 끝나더라도 준비할 1년이 있으니까요.

페르난도 5조: 최소량. 6천, 1만 5천, 3만. 그리고 4년 차와 5년 차엔 4만.

하비에르 4만이요. 그건 얘기한 적 없는데요.

테레사 의향서에 있어요. 2페이지, 작은 글씨.

하비에르 맞네요. 작은 글씨. 제 전문인데, 놓쳤네요.

테레사 누구나 그래요. 그래서 변호사가 있는 거죠.

하비에르 전 변호사가 돈 받으려고 있는 줄 알았어요.

페르난도 그리고 최소량을 못 채우면 독점은 사라지지만 계약은 유지돼요. 잘 쓰여 있네요. 받아들이죠.

테레사 8조. 제 고객에게 가장 중요한 조항이에요. 「판매 채널」.

페르난도 직접 읽어 주세요. 그쪽 조항이니까요.

테레사 「유통사는 제조사의 교육을 이수한 의사회 등록 의사에게만 제품을 판매한다. 그 외의 사람에게 판매하는 경우 계약의 즉시 해지 사유가 된다」.

마테오 즉시 해지요? 정확히 무슨 뜻이에요?

테레사 의사회 등록 의사가 아닌 사람에게 주사기 하나라도 팔면, 실수라 해도, 다온은 그날 바로 계약을 끝낼 수 있다는 뜻이에요. 사전 통보도, 보상도, 논쟁도 없이요. 대표님이 가장 중요하게 여기는 조항이에요.

마테오 좋아요. 그런데 하나 더하고 싶어요.

테레사 더하신다고요? 보통 유통사는 빼 달라고 하는데요.

마테오 같은 규칙을 우리와 의사들의 계약에도 넣는 거요. 의사가 의사 아닌 사람에게 되팔면, 그 의사도 끊어요. 그날 바로요. 판매 계약서에 제가 넣을게요.

테레사 그건 다온이 정할 일은 아니에요. 하지만 그렇게 하시면 대표님이 아주 기뻐하실 거예요.

페르난도 우리가 모르는 사이에 의사가 되팔면요? 그때도 해지돼요?

테레사 모르셨다면 아니에요. 그 조항은 유통사의 판매에 관한 거지, 나중에 다른 사람이 하는 일에 관한 게 아니에요. 다만 대표님은 알게 되면 아주 빨리 움직이길 원하실 거예요. 판매를 끊고 다온에 알리는 거요.

페르난도 이렇게 쓰죠: 안 시점부터 48시간 안에 조치.

테레사 좋아요. 48시간.

마테오 24시간이요. 이틀 걸리면 이미 늦어요.

테레사 24시간이요? 제 고객보다 더 엄격하시네요.

마테오 그쪽 고객이 저한테 안 된다고 말하는 법을 가르쳐 줬거든요. 이제 연습 중이에요.

장면2 — 같은 사무실, 오후 5시 30분 — 누구의 고객인가

테레사 11조. 제 고객은 의사 목록이 다온의 소유가 되길 원해요.

하비에르 다온 거요? 의사들은 우리가 찾을 거예요. 한 명 한 명. 교육으로, 방문으로, 몇 년에 걸쳐서.

테레사 하지만 의사들은 루멘을 사요, 몬토야 씨. 그리고 주사기마다의 코드는 등록 번호와 함께 오송의 다온 시스템으로 바로 가요. 그래서 제 고객은 그 의사들이 무엇보다 루멘의 고객이라고 말해요.

페르난도 루멘의 고객이자 알마 메디카의 고객이죠. 둘 다요. 그리고 중요한 법적 사항이 있어요.

테레사 알아요. 고객 보상 얘기를 하시려는 거죠.

페르난도 맞아요. 스페인에선 제조사가 유통 계약을 끝내고 유통사가 만든 고객을 가져가면, 유통사가 보상을 청구할 수 있어요. 남기고 가는 고객에 대해서요.

마르타 보상이요? 우리가 찾은 의사들에 대해서요?

페르난도 그래요. 스페인 법원은 그 개념을 상업 대리인처럼 많은 유통사에도 적용해요. 자동은 아니고 사안마다 달라요. 하지만 제조사에겐 큰 위험이죠. 다온 측 변호사님도 잘 아시고요.

테레사 제 고객은 그 위험을 원하지 않아요.

하비에르 그리고 저희는 5년 일해서 마지막에 의사들을 선물로 주고 싶지 않아요.

테레사 해결책을 제안할게요. 데이터베이스는 공유. 양쪽 다 접근. 그리고 유통사 잘못 없이 계약이 끝나면 다온이 법에 따라 보상해요. 그러면 놀랄 일이 없죠.

페르난도 유통사 잘못으로 끝나면요? 예를 들어 8조 때문에요.

테레사 그럼 보상은 없어요. 당연하죠.

마테오 당연하죠. 미용실에 팔면 우리는 아무것도 받을 자격이 없어요.

테레사 제 고객도 정확히 그렇게 말할 거예요.

마르타 1년 전부터 그 말을 해요. 다른 단어로요.

페르난도 그 해결책을 받아들이죠, 조건 하나와 함께. 의사들의 데이터는 유럽 법에 따라 보호돼요. 그리고 다온은 주사기별 추적에만 그 데이터를 써요. 의사들에게 직접 팔거나 다른 유통사에 넘기는 데 쓰지 않고요.

테레사 직접 팔지 않는다? 그건 제한이네요.

페르난도 보장이에요. 독점이 있는 동안, 다온은 우리 의사들에게 직접 팔려고 연락하지 않는다.

테레사 독점이 있는 동안. 받아들이죠.

하비에르 14조: 다온이 6개월 통보로 「편의상」 해지할 수 있다. 그게 뭐죠?

테레사 사유 없이요. 제 고객이 원하면 끝내는 거예요.

하비에르 그럼 5년 독점은 아무 의미가 없어요, 테레사 씨. 의사들을 교육하고, 시장을 열고, 어려운 일을 다 해 놓은 바로 그때 6개월 만에 전부 가져갈 수 있다는 거잖아요. 그건 서명 못 해요.

페르난도 그 조항은 삭제. 정당한 사유에 의한 해지만: 중대한 위반, 8조, 미지급. 그리고 5년이 끝날 때 12개월 전 통보로 갱신 거절. 그 이상은 없어요. 편의도, 깜짝 놀랄 일도.

테레사 오송에 문의해야 해요.

마테오 문의하세요. 대표님께 제 말 하나 전해 주세요.

테레사 말씀하세요.

마테오 우리는 의사들과의 관계에서 손을 묶었어요. 대표님도 손이 자유롭지 않았으면 해요.

테레사 오늘 밤 그대로 통역해 드릴게요.

페르난도 그리고 저는 통역비를 청구하죠. 농담이에요.

절정·전환 — 다음 주 월요일 오전 9시, 같은 사무실 — 서명

테레사 안녕하세요. 오송에서 답이 왔어요. 대표님이 편의상 해지 조항 삭제를 받아들이셨어요.

페르난도 좋아요. 다른 건요?

테레사 대표님 말씀이에요: 「양쪽 다 손이 묶여야만 서로 손을 잡을 수 있다」.

마르타 멋지다. 포스터로 만들고 싶어요.

하비에르 마르타, 이건 계약서야. 포스터가 아니고.

마르타 좋은 계약서엔 포스터용 문장이 하나씩 있어요.

테레사 그 점은 동업자분 말씀이 맞네요.

하비에르 맞다고 하지 마세요. 그럼 아무도 못 말려요.

페르난도 스페인법. 마드리드 중재. 스페인어와 영어. 두 판본이 다르면…

테레사 영어판이 우선해요. 외국 제조사와는 보통 그래요.

마테오 저는 스페인어판이 우선했으면 해요. 이 계약은 스페인에서, 스페인 의사들과 이행될 거니까요.

테레사 제 고객은 스페인어를 못 읽어요. 이해할 수 있는 판본이 필요해요.

페르난도 그럼 어느 쪽도 우선하지 않는 걸로 하죠, 테레사 씨. 두 판본이 다르면 중재인이 당사자의 의도와 계약 기간 동안 한 행동을 봐요. 두 판본은 완전히 같은 효력을 가져요.

테레사 흔치 않네요. 하지만 공정해요. 받아들일게요.

하비에르 끝이에요? 42페이지에 의견 23개였는데, 이걸로 끝이에요?

페르난도 22개 수용. 1개 철회. 포르투갈.

테레사 제 고객은 오늘 밤 한국 시간으로 전자 서명할 거예요. 여러분은 지금 서명하시면 돼요.

마테오 하비에르, 서명할까? 2만 유로 넘는 거니까 두 사람 서명이 필요해.

하비에르 공동 대표. 그 말 너무 좋아. 서명하자.

테레사 축하드려요. 다온의 유럽 첫 유통사가 되셨어요.

마테오 첫 번째. 그리고 제일 작은.

테레사 그리고 자기에게 더 엄격한 규칙을 요구한 유일한 곳이죠. 처음 봤어요.

페르난도 저도요. 그래도 수임료는 똑같이 받을 거예요.

하비에르 그래서 그거 얼마 드는데요?

페르난도 청구서 보내 드릴게요. 애정을 담아서.

마무리 — 같은 날 저녁 8시, 클리니카 알마 — 계약서와 허가

로시오 서명했어? 정말? 대표님이랑?

마테오 서명했어. 대표님은 오늘 밤 한국 시간 12시에 서명해. 스페인 독점 5년.

로시오 축하해. 그럼 이제 늘 하던 질문. 허가는 언제 나와?

하비에르 아직 허가 신청도 안 했어. 먼저 창고. 창고가 없으면 허가도 없어.

로시오 그리고 허가가 없으면 계약서는 아주 예쁜 종이일 뿐이지.

마테오 알아. 내일 창고를 찾을게. 그리고 의료기기 창고를 아는 사람도.

네레아 선생님, 죄송해요. 선생님 찾는 여자분 전화가 왔어요. 엘비라 씨가 보냈대요. 약사래요.

마테오 약사? 이름이 뭐래?

네레아 필라르 로메로. 이렇게 전해 달래요: 「서명하지 않은 건 존재하지 않는다고 전해 주세요」.

하비에르 그 말, 너희 아버지가 했지, 마테오. 엘비라 씨도. 로사노 감독관도.

마테오 이 도시에서 가치 있는 사람들은 다 같은 말을 다른 단어로 해.

로시오 전화해. 당장.

마테오 내일 아침 일찍 할게. 오늘은 하나만. 아버지께 전화.

안토니오 마테오? 한국 계약은 어떻게 됐니?

마테오 서명했어요, 아빠. 우리 유통사예요. 아니, 허가랑 창고랑 주사기가 생기면 유통사가 될 거예요.